

1. Selon l'article 9 du code de commerce mauritanien, qu'est-ce qu'un commerçant ?

- a) Une personne qui achète pour revendre
- b) Une personne qui est inscrite au registre du commerce
- c) Une personne qui exerce une activité commerciale de manière régulière et indépendante
- d) Une personne qui réalise des actes de commerce

Réponse: c) Une personne qui exerce une activité commerciale de manière régulière et indépendante

2. Quels sont les trois éléments cumulatifs qui définissent la qualité de commerçant ?

- a) L'accomplissement d'actes de commerce, la profession habituelle et l'indépendance
- b) L'achat pour revendre, la vente au détail et la publicité
- c) L'immatriculation au registre du commerce, la tenue d'une comptabilité et le respect du droit commercial
- d) La majorité, la capacité juridique et l'absence d'incompatibilité

Réponse: a) L'accomplissement d'actes de commerce, la profession habituelle et l'indépendance

3. Qu'est-ce que la présomption de commercialité ?

- a) Une disposition légale qui présume qu'une personne est commerçante si elle exerce une activité commerciale, même si elle ne remplit pas tous les critères de la définition
- b) Une obligation pour les commerçants de s'inscrire au registre du commerce
- c) Une protection accordée aux consommateurs contre les pratiques commerciales abusives
- d) Une procédure judiciaire permettant de déclarer une personne en faillite

Réponse: a) Une disposition légale qui présume qu'une personne est commerçante si elle exerce une activité commerciale, même si elle ne remplit pas tous les critères de la définition

4. Dans quels cas la présomption de commercialité s'applique-t-elle ?

- a) En cas d'exercice d'une activité commerciale par une personne interdite d'exercer une profession commerciale
- b) En cas d'exercice d'une activité commerciale par un fonctionnaire
- c) En cas d'exercice d'une activité commerciale par une personne mineure
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

5. Quelles sont les implications de la qualification de commerçant ?

- a) Des obligations, telles que l'immatriculation au registre du commerce, la tenue d'une comptabilité et le respect du droit commercial
- b) Des droits, tels que la protection de la clientèle, la protection des marques et logos, et le droit au bail
- c) Les deux réponses a et b sont correctes
- d) Aucune des réponses a et b n'est correcte

Réponse: c) Les deux réponses a et b sont correctes

6. Qui est incapable d'exercer le commerce en Mauritanie ?

- a) Le mineur
- b) Le majeur en tutelle
- c) Les deux réponses a et b sont correctes
- d) Aucune des réponses a et b n'est correcte

Réponse: c) Les deux réponses a et b sont correctes

7. A quel âge un mineur peut-il obtenir une autorisation spéciale pour exercer le commerce ?

- a) 16 ans

- b) 17 ans
- c) 18 ans
- d) 21 ans

Réponse: a) 16 ans

8. Quelles sont les obligations fiscales d'un commerçant en Mauritanie ?

- a) Immatriculation à la direction générale des impôts, déclaration d'existence, déclaration de la TVA et de l'ITS, paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'IBAPP
- b) Tenue d'une comptabilité, respect du code général des impôts, paiement de la taxe professionnelle
- c) Ouverture d'un compte bancaire ou postal, paiement par chèque barré ou virement bancaire pour les opérations supérieures à 100 000 ouguiyas
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

9. Quels sont les droits d'un commerçant en matière de propriété intellectuelle ?

- a) Protection de la clientèle, protection des marques et logos, protection du nom commercial
- b) Droit d'auteur, droit des brevets, droit des dessins et modèles
- c) Les deux réponses a et b sont correctes
- d) Aucune des réponses a et b n'est correcte

Réponse: a) Protection de la clientèle, protection des marques et logos, protection du nom commercial